

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1363/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ฯ
นายชูชาติ ศรีสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 85, มาตรา 86, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ทั้ง สิ้นแต่ไม่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธ คำให้การของจำเลยที่ 2 จึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบ แต่โจทก์ยังมีภาระที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ทำให้จำเลยที่ 2 หหมด โอกาสที่จะซักค้านพยานโจทก์ทั้งที่จำเลยที่ 2 ไปศาลในวันสืบพยานโจทก์สำหรับ จำเลยที่ 1 แล้ว จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ กู้เงินโจทก์โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน แล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลย ทั้งสองชำระเงินตามสัญญากู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่าไม่ได้เข้าเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ ๑ ตามฟ้อง จำเลยที่ ๒ เคยค้ำประกันจำเลยที่ ๑ แต่ภาระผูกพันสิ้นสุดไปแล้วเอกสารท้ายฟ้องทั้งหมดไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้สืบพยานโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ สั่งงดสืบพยานโจทก์กับจำเลยที่ ๒ และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามฟ้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ใหม่ตามรูปคดี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ ๒ ยื่นคำให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้น แม้จะไม่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธทำให้จำเลยที่ ๒ ไม่มีประเด็นที่จะต้องนำสืบ แต่โจทก์ก็ยังมีภาระที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันและต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ตามฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้งดสืบพยานโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ นั้น ทำให้จำเลยที่ ๒ หหมดโอกาสที่จะซักค้านพยานโจทก์ทั้งที่จำเลยที่ ๒ ได้ไปศาลในวันสืบพยานโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ฉะนั้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งให้งดสืบพยานโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ด้วย จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบ

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลแพ่ง - นายประชา ประสงค์จรรยา

ศาลอุทธรณ์ - นายนาม ยิ้มแย้ม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------